

1. 개정이유

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」이 개정되어 원활한 직무수행, 사고·의례 등 목적으로 제공되는 음식물 가액의 상한이 5만 원으로 상향되었으므로, 이에 대응하여 법체계 통일성을 확보하고 일선 공공기관의 혼선을 방지하기 위해 각급 공공기관의 기관별 행동강령에서 규정하고 있는 음식물 등의 가액범위를 조정하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 공공기관의 장은 청탁금지법 시행령이 규정하고 있는 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위를 초과하지 않는 범위에서 기관별 자체 행동강령의 가액범위를 구체적으로 정할 수 있도록 함(안 제15조 제1항 및 제2항)
- 나. 공공기관의 장은 업무 특성에 따라 청탁금지법 시행령이 규정하고 있는 가액범위 보다 강화된 기준을 기관별 자체 행동강령에 정하여 운영할 수 있도록 함(안 제15조제4항 신설)
- 다. 법체계 통일성을 확보하고 일선 공공기관의 혼선을 방지하기 위해 공직자 행동강령 운영지침에서 별도로 규정하고 있는 가액범위는 삭제(현행 별표 2 삭제)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음

「공직자 행동강령 운영지침」 일부개정예규안

「공직자 행동강령 운영지침」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제1항 및 제2항 중 "별표2"를 각각 "「부정청탁 및 금품등 수수금지에 관한 법률 시행령」 제17조제1항 및 별표 1"로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 공공기관의 장은 업무 특성에 따라 「부정청탁 및 금품등 수수금지에 관한 법률 시행령」 제17조제1항 및 별표 1의 금액보다 강화된 기준을 정할 수 있으며, 직무관련자, 직무관련공무원 또는 직무관련임직원으로부터의 금품등 수수 제한에 대하여는 보다 엄격한 별도의 기준을 마련할 수 있다.

별표 2를 삭제한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위에 관한 경과조치) 이 예규 시행 전에 음식물·경조사비·선물 등을 제공받거나 요구 또는 약속한 경우에 그 가액 범위에 관하여는 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

<신 · 구조문대비표>

현 행	개 정 안
제15조(금품등의 수수 금지) ① 중앙 행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 지방교육자치단체의 장은 「공무원 행동강령」 제14조제3항제2호에서 규정하고 있는 "중앙행정기관의 장등 이 정하는 가액 범위"를 <u>별표 2</u> 의 금 액을 초과하지 않는 범위에서 구체적 으로 정하여야 한다.	제15조(금품등의 수수 금지) ① 중앙 행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 지방교육자치단체의 장은 「공무원 행동강령」 제14조제3항제2호에서 규정하고 있는 "중앙행정기관의 장등이 정하는 가액 범위"를 「부정청탁 및 금품등 수수금지에 관한 법률 시행령」 <u>제17조제1항 및 별표 1</u> 의 금액을 초과 하지 않는 범위에서 구체적으로 정하 여야 한다.
② 지방의회의 장은 「지방의회의원 행동강령」 제11조제3항제2호에서 규정하고 있는 "의장이 정하는 가액 범위"를 <u>별표 2</u> 의 금액을 초과하지 않는 범위에서 구체적으로 정하여야 한다.	② 지방의회의 장은 「지방의회의원 행동강령」 제11조제3항제2호에서 규정하고 있는 "의장이 정하는 가액 범위"를 「부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 법률 시행령」 제17조제 <u>1항 및 별표 1</u> 의 금액을 초과하지 않는 범위에서 구체적으로 정하여야 한다.
③ 생략	③ (현행과 같음)
<u><신설></u>	④ 공공기관의 장은 업무 특성에 따라 「부정청탁 및 금품등 수수금지에 관한 법률 시행령」 제17조제1항 및 별표 1의 금액보다 강화된 기준을 정할 수 있으며, 직무관련자, 직무관련

	공무원 또는 직무관련임직원으로부 터의 금품등 수수 제한에 대하여는 보다 엄격한 별도의 기준을 마련할 수 있다.
--	--